2 국외전출자 과세 대상 확대에 따른 용어 변경(법§103의3⑧)

□ 개정개요

※ 국세 반영

개정 전	개정 후
□ 국외전출자 양도소득세 세율 ○ 국외전출자의 양도소득세 과세 대상*으로 '국내주식 등'의 용어 사용 * 「소득세법」 제118조의9(국내주식 등)	□ 국외전출자 양도소득세 세율 용어 변경 ○ 국외전출자의 양도소득세 과세 대상 확대*에 따라 '주식 등'으로 용어 변경 * 「소득세법」 제118조의9(국외주식 포함)

□ 개정 내용

○ 국세(소득세)에서 **국외전출자의 양도소득세 과세 대상**으로 **국외주식**을 **추가***(제118조의9)하고 **'국내주식 등'**으로 사용하고 있는 **용어**를 **'주식 등'으로 개정**(제118조의9~18)함에 따라,

* 국외전출자의 양도소득 과세대상 주식의 범위 : 현행국내주식 → 개정국내주식 + 국외주식

- 납세자의 혼란 방지를 위해 지방세법 세율 조문도 '국내주식 등' 용어를 '주식 등'으로 개정

※ 지방세법 내 국외전출자의 납세의무 범위는 「소득세법」 제118조의9를 준용하고 있어 국세 개정 시 자동 반영

□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2027년 1월 1일 이후 거주자가 출국하는 경우부터 적용(부칙 제9조)

▌**지방세법 부칙 제1조(시행일)** 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

▌**지방세법 부칙 제9조(거주자의 출국 시 주식 등 양도소득에 관한 개인지방소득세에 관한 적용례)** 제103조의3제8항의 개정규정은 2027년 1월 1일 이후 거주자가 출국하는 경우부터 적용한다.

참고 개정 조문

개정 전	개정 후
제103조의3(세율) ① ~ ⑦ (생 략) ⑧「소득세법」 제118조의9에 따라 양도소득으로 보는 국내주식 등의 평가이익에 대한 세율은 다음 표와 같다. (표 생 략) ⑨·⑩ (생 략)	제103조의3(세율) ① ~ ⑦ (현행과 같음) ⑧---------- 주식 ----------. (표 현행과 같음) ⑨·⑩ (현행과 같음)